PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança, Vara Única

DECISÃO

Autos: 0804417-39.2026.8.12.0099 (fictício). Procedimento Comum Cível, fornecimento de medicamentos.
Autor: Gabriel Nunes Ferraz. Réus: Município de Santa Aurora e outro.

Vistos etc.

Gabriel Nunes Ferraz propôs ação com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Santa Aurora, alegando ter TDAH (CID F90.2), conforme relatório da Dra. Helena Campos Viana, e necessitar do uso contínuo de cloridrato de atomoxetina 40 mg. Com a inicial veio a prescrição médica. Antes da análise da tutela, os autos foram ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, que emitiu parecer desfavorável. É o relatório. Decido.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O direito à saúde é reconhecido em normas internacionais e, no plano interno, no art. 196 da Constituição, com responsabilidade solidária dos entes e inclusão da assistência farmacêutica (art. 6º, I, "d", da Lei nº 8.080/1990). O sistema, porém, previu procedimentos técnicos, científicos, econômicos e operacionais para admitir um tratamento na rede pública, que não foram observados quanto ao fármaco pretendido, pois ele não está incorporado ao SUS. Os Tribunais Superiores enfrentaram o tema nos Temas 793 e 500 do STF e 686 do STJ.

No Tema 1.234, o STF definiu o que são medicamentos não incorporados: os que não estão no SUS, os fora da lista do componente básico, os de uso off-label sem protocolo, os sem registro na ANVISA e os fornecidos para finalidade diversa da prevista nos protocolos. No caso, o NAT emitiu parecer desfavorável conclusivo.

No Tema 6, o STF fixou a regra geral de que a ausência do medicamento nas listas oficiais do SUS (RENAME, RESME, REMUME) impede, em princípio, seu fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo, em respeito às políticas públicas e às dificuldades do gestor (art. 21 e seguintes da LINDB).

No caso concreto, o paciente é atendido pelo SUS, o medicamento está registrado na ANVISA, mas não está padronizado em ato normativo do SUS, havendo vários outros medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença do autor. Corroborado pelo parecer do NAT, impõe-se o indeferimento da tutela, pois o autor não preencheu os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1.234 para a concessão excepcional de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS.

Dispositivo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, **indefiro** a tutela de urgência. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Citem-se os réus. Depois, intime-se o autor para réplica em 15 dias e, em seguida, as partes para indicarem o ponto controvertido e as provas que pretendem

produzir, cientes de que o silêncio importará julgamento antecipado. Cópia desta decisão serve de mandado e ofício.

Vila Boa Esperança, data da assinatura digital.

Renata Figueiredo Lins
Juíza de Direito (assinado por certificação digital)